

Lei Rouanet o que a lei exige

Tudo o que é preciso atender para que um projeto cultural seja aprovado — consolidado a partir da Instrução Normativa MinC nº 29, de 29 de janeiro de 2026.

Norma de referência

Instrução Normativa MinC nº 29/2026

Lei nº 8.313/1991 · Decretos nº 5.761/2006 e nº 11.453/2023

Elaborado para

Associação Franz de Castro Holzwarth — AFCH

CNPJ 33.704.307/0001-22 · Ribeirão Preto/SP

Documento complementar ao dossiê

Palavra que Liberta — Rede de Leitura, Escrita e Cidadania

Como funciona o mecanismo

A Lei Rouanet não é um repasse de dinheiro público direto ao proponente. É um mecanismo de renúncia fiscal: o Estado autoriza que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto devido a projetos culturais previamente aprovados. Quem decide qual projeto receber é o patrocinador — e é por isso que aprovação e captação são duas etapas distintas, ambas necessárias.

Nome oficial	Mecanismo de Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC)
Base legal	Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991
Regulamentação	Decreto nº 5.761/2006 e Decreto nº 11.453/2023
Norma operacional vigente	Instrução Normativa MinC nº 29, de 29 de janeiro de 2026, publicada no DOU em 30 de janeiro de 2026
Sistema	SALIC — Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura
Período de apresentação de propostas	De 1º de fevereiro a 31 de outubro de cada ano

O QUE MUDOU COM A IN Nº 29/2026

A norma resultou de consulta pública com 521 sugestões analisadas e de encontros presenciais em 13 cidades ao longo de 2025. As mudanças mais relevantes:

- detalhamento maior dos limites de despesa e dos percentuais máximos para custos administrativos, comunicação e acessibilidade;
- listagem objetiva das despesas incompatíveis com o objeto cultural;
- reforço da obrigação de execução fiel ao objeto aprovado, com procedimentos mais definidos para alterações e critérios mais objetivos para remanejamento orçamentário;
- acompanhamento financeiro automatizado pelo SALIC;
- adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na avaliação de resultados, com remoção dos termos "dolo" e "má-fé" do texto, em alinhamento à jurisprudência do TCU;
- comprovação da atuação cultural por portfólio;
- prazo de execução de até 36 meses para todos os projetos, estendendo-se a 48 meses para planos plurianuais e territórios criativos.

Quem pode propor e quais os limites

2.1 Limites de carteira por tipo de proponente

TIPO DE PROPONENTE	PROJETOS ATIVOS	LIMITE GLOBAL DA CARTEIRA
Pessoa física	até 2	R\$ 500.000,00
Microempreendedor individual (MEI)	até 4	R\$ 1.500.000,00
Empresas optantes pelo Simples Nacional	até 8	R\$ 10.000.000,00
Demais pessoas jurídicas — inclui OSCs	até 10	R\$ 15.000.000,00

Aplica-se ainda o teto de R\$ 15.000.000,00 por projeto para determinadas tipologias, como festivais, bienais e ópera. A Associação Franz de Castro Holzwarth enquadra-se na categoria "demais pessoas jurídicas".

2.2 Condições de habilitação

☐ REQUISITO	DETALHE
☐ CNPJ ativo	Cadastro regular na Receita Federal
☐ CNAE compatível	O cartão CNPJ deve conter código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas correspondente à área e ao segmento cultural do projeto. É a comprovação da natureza cultural do proponente e uma das causas mais frequentes de inadmissibilidade.
☐ Ato constitutivo em ordem	Estatuto social consolidado e registrado, com finalidade cultural expressa
☐ Ata de eleição e posse	Diretoria vigente, com registro
☐ Regularidade fiscal	Certidões negativas federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista
☐ Identificação do responsável legal	RG, CPF e comprovante de endereço
☐ Comprovação de atuação cultural	Por portfólio, conforme admitido pela IN nº 29/2026, ou na apresentação da prestação de contas do primeiro projeto
☐ Cadastro no SALIC	Registro do agente cultural no sistema

Enquadramento: artigos 18 e 26

O enquadramento define quanto o patrocinador pode deduzir — e, portanto, define a facilidade de captação. É uma das decisões mais estratégicas na formatação de um projeto.

ARTIGO	DEDUÇÃO	SEGMENTOS CONTEMPLADOS
Art. 18	100% do valor destinado, no limite de 4% do imposto devido (PJ lucro real) e 6% (PF)	Artes cênicas; livros de valor artístico, literário ou humanístico ; música erudita ou instrumental; exposições de artes visuais; doações de acervos a bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas , incluindo capacitação de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos; produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média-metragem; preservação e difusão de acervo audiovisual; preservação de bens culturais tombados.
Art. 26	30% para doação e 40% para patrocínio, no mesmo limite	Todos os demais segmentos culturais não listados no art. 18 — inclui música popular, festivais culturais e outras manifestações.

CONSEQUÊNCIA PRÁTICA

Um projeto no art. 18 é substancialmente mais fácil de captar: o patrocinador recupera integralmente o valor destinado. No art. 26, ele arca com 60% a 70% do custo. Sempre que o objeto admitir enquadramento no art. 18 — como ocorre em projetos de livro, leitura e formação de acervo de bibliotecas —, essa é a opção preferencial.

O enquadramento é verificado na fase de admissibilidade pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Indicar o art. 18 para um objeto que não se enquadra nos segmentos listados resulta em reenquadramento ou em inadmissibilidade.

Limites financeiros

Os percentuais dos custos vinculados são calculados sobre o valor do projeto, correspondente ao somatório das etapas de pré-produção, produção, pós-produção, recolhimentos e assessoria contábil e jurídica.

RUBRICA	LIMITE	OBSERVAÇÃO
Custos administrativos	Até 15% do valor do projeto	Nenhuma despesa isolada pode superar 50% do total desta etapa. São as despesas de atividade-meio, excluídos os gastos com pessoal indispensável à atividade-fim.
Acessibilidade, comunicação e divulgação acessível	Até 20% do valor do projeto	Admite consultores e coordenadores de acessibilidade, profissionais e medidas de acessibilidade, jornalistas e assessoria de imprensa, valoração de mídia, serviços gráficos e gestão de redes sociais.
Veiculação de peças publicitárias	Até 5% dos recursos captados, teto de R\$ 100.000,00	Rubrica específica dentro do limite de comunicação.
Captação de recursos	Até 10% do valor do projeto, teto de R\$ 150.000,00	Vinculada ao valor efetivamente captado. Em planos plurianuais e territórios criativos, o limite se aplica a cada ano de duração.
Remuneração do proponente	Percentual máximo sobre o valor captado	Admitida desde que o serviço prestado esteja previsto no orçamento aprovado. Confirmar o percentual vigente na norma antes da submissão, pois foi alterado em revisões recentes.
Assessoria contábil e jurídica	Rubrica admitida	Contador com registro no conselho de classe; honorários advocatícios referenciados na tabela URH da OAB.
Valor máximo por projeto	R\$ 15.000.000,00	Aplicável a determinadas tipologias; observar também o limite global da carteira do proponente.

RECOMENDAÇÃO

Trabalhar folgadoamente abaixo dos tetos é uma vantagem na análise técnica e na captação. Custos administrativos próximos de 15% e comunicação próxima de 20% chamam atenção do parecerista e reduzem a proporção do orçamento visivelmente aplicada na atividade-fim — que é o que o patrocinador avalia.

Acessibilidade — requisito eliminatório

REGRA CENTRAL

Nenhum projeto pode ser aprovado sem previsão de medidas de acessibilidade física, comunicacional e atitudinal. As medidas devem alcançar 100% das sessões, aulas ou apresentações. Os custos precisam constar do orçamento analítico, ainda que custeados por recursos próprios.

DIMENSÃO	O QUE DEVE SER PREVISTO
Física / arquitetônica	Adequação dos espaços conforme a ABNT NBR 9050: rampas, circulação, piso podotátil, sinalização tátil e visual, sanitário acessível, mobiliário com alturas adequadas. Transporte acessível quando houver deslocamento de público.
Comunicacional	Libras, audiodescrição, legendagem descritiva, materiais em braile, letra ampliada, audiolivro, formatos digitais compatíveis com leitores de tela e comunicação em linguagem simples.
Atitudinal	Formação das equipes para acolhimento adequado e enfrentamento do capacitismo; participação de pessoas com deficiência na concepção e na execução.
Divulgação acessível	Peças com contraste e tipografia legíveis, texto alternativo em imagens, legendas e janela de Libras em vídeos, site em padrão de acessibilidade digital.

A norma cita expressamente, entre as medidas admitidas: disponibilização na internet de registros audiovisuais dos eventos com Libras e audiodescrição; oferta de transporte gratuito acessível para pessoas com deficiência; e realização de atividades paralelas como ensaios abertos, estágios, cursos, capacitações e oficinas.

Democratização, distribuição e contrapartidas

6.1 Plano de distribuição — projetos com comercialização

FAIXA	PARÂMETRO
Distribuição gratuita promocional pelos patrocinadores	até 10%
Distribuição gratuita promocional pelo proponente, em ações de divulgação	até 10%
Distribuição gratuita com caráter social ou educativo — inclui professores da rede pública	mínimo de 10%
Comercialização a preço popular	mínimo de 20%, limitado a R\$ 50,00 por unidade
Preço médio dos ingressos	não pode ultrapassar R\$ 250,00

Projetos integralmente gratuitos, como o *Palavra que Liberta*, superam essas exigências por natureza: não há comercialização, e a distribuição gratuita com caráter social ou educativo supera com folga o mínimo de 10%. Ainda assim, os limites de distribuição promocional — 10% para patrocinadores e 10% para o proponente — continuam aplicáveis e devem ser observados.

6.2 Ações formativas obrigatórias

PARÂMETRO	EXIGÊNCIA
Quando são obrigatórias	Em propostas com comercialização de ingressos ou produtos culturais, como ação adicional às atividades previstas
Dimensionamento mínimo	Ao menos 10% do quantitativo de público previsto no plano de distribuição do produto principal
Faixa de beneficiários	Mínimo de 20 e máximo de 500
Registro	No produto cultural secundário "Contrapartidas Sociais" do Plano de Distribuição
Orçamento	Rubricas detalhadas na planilha orçamentária

Contrapartidas sociais são as evidências de que o projeto gerou impacto positivo na comunidade: ingressos gratuitos, oficinas para escolas, medidas de acessibilidade, formação e distribuição gratuita de produtos culturais.

Da proposta à captação: o fluxo

ETAPA	FASE	O QUE ACONTECE
1	Apresentação	Envio da proposta pelo SALIC, com toda a documentação obrigatória, entre 1º de fevereiro e 31 de outubro.
2	Admissibilidade automatizada	Verificação automática de preenchimento completo e de eventual contrariedade à regulamentação do incentivo fiscal.
3	Admissibilidade — CNIC	Análise do atendimento às finalidades e aos objetivos legais e do enquadramento no segmento e no artigo indicados.
4	Análise técnica	Parecer de profissional credenciado sobre mérito cultural, viabilidade técnica e adequação orçamentária.
5	Deliberação colegiada	A CNIC delibera, podendo acompanhar ou divergir do parecer técnico.
6	Decisão e publicação	Atribuição do número de PRONAC e publicação da portaria de autorização de captação no Diário Oficial da União.
7	Captação	O proponente — ou agente contratado — busca patrocinadores durante o prazo autorizado.
8	Execução	Até 36 meses, prorrogáveis havendo metas físicas e financeiras pendentes.
9	Prestação de contas	Comprovação da execução física e financeira e avaliação de resultados.

Havendo alteração no valor aprovado para execução, no nome do projeto ou no período de captação após o prazo recursal, publica-se nova portaria atualizada no DOU. O saldo remanescente de um projeto pode ser transferido, uma única vez, para outro projeto aprovado do mesmo proponente que esteja com período de captação ativo.

Execução, marcas e prestação de contas

8.1 Obrigações durante a execução

- ▶ **Execução fiel ao objeto aprovado.** Obrigação reforçada pela IN nº 29/2026. Alterações exigem procedimento formal prévio junto ao Ministério da Cultura.
- ▶ **Conta bancária exclusiva** vinculada ao PRONAC, movimentada apenas para as despesas do projeto.
- ▶ **Contabilidade segregada**, com escrituração específica do projeto.
- ▶ **Acompanhamento financeiro automatizado pelo SALIC**, exigindo lançamento tempestivo das movimentações.
- ▶ **Vedação a despesas incompatíveis** com o objeto cultural, agora listadas objetivamente na norma.
- ▶ **Vedação a duplicidade de custeio** da mesma despesa por mais de uma fonte.
- ▶ **Remanejamento orçamentário** sujeito a critérios objetivos definidos na norma.

8.2 Aplicação obrigatória das marcas

É obrigatória a inserção das marcas da **Lei Rouanet**, do **Ministério da Cultura** e do **Governo Federal**, na forma do art. 70 do Decreto nº 11.453/2023 e do Manual de Uso das Marcas do PRONAC.

Antes da circulação, os materiais de divulgação e o leiaute de aplicação das marcas nos produtos **devem ser submetidos ao Ministério da Cultura, que dispõe de 5 dias úteis para avaliá-los**. Esse prazo precisa estar previsto no cronograma de produção de cada peça.

8.3 Prestação de contas

FRENTE	O QUE COMPROVAR
Execução física	Cumprimento de cada meta aprovada: listas de presença, declarações das instituições, registro fotográfico e audiovisual, produtos entregues, termos de recebimento.
Execução financeira	Notas fiscais, recibos, contratos, extratos da conta vinculada, conciliação por rubrica e demonstrativos contábeis.
Contrapartidas	Relatórios das contrapartidas sociais: quantidade de ingressos ou produtos gratuitos, público beneficiado e medidas de acessibilidade efetivamente realizadas.
Comunicação	Peças produzidas, comprovantes de veiculação e comprovação da submissão prévia dos materiais ao MinC.
Avaliação de resultados	Demonstração do alcance dos objetivos, avaliada segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O que costuma reprovar um projeto

A maior parte das reprovações não decorre da qualidade artística da proposta, mas de falhas formais evitáveis. A lista a seguir reúne os pontos de atenção mais frequentes.

FALHA	COMO EVITAR
CNAE incompatível no cartão CNPJ	Verificar antes de submeter e, se necessário, promover a alteração cadastral. É causa de inadmissibilidade automática.
Certidões vencidas	Manter pasta permanente com controle de validade das certidões.
Documentação incompleta	Consultar o Anexo II da Instrução Normativa, que traz a relação de documentos por tipo de proposta.
Objeto genérico ou mal delimitado	Redigir o objeto com entregas quantificadas e verificáveis, o que também facilita a prestação de contas.
Ausência ou insuficiência de acessibilidade	Requisito eliminatório: prever as três dimensões, com custos no orçamento analítico e cobertura de 100% das sessões.
Orçamento sem justificativa ou fora de mercado	Apresentar memória de cálculo e três cotações por item de bens e serviços de terceiros.
Estouro dos limites percentuais	Conferir custos administrativos, comunicação, publicidade e captação antes do envio.
Metas não verificáveis	Cada meta deve ter quantidade definida e meio de comprovação explícito.
Plano de distribuição fora dos parâmetros	Conferir as faixas de gratuidade, preço popular e distribuição promocional.
Ausência de ações formativas	Dimensionar entre 20 e 500 beneficiários e no mínimo 10% do público do produto principal.
Falta de comprovação de atuação cultural	Consolidar portfólio com registros reais, datas, locais, público e parceiros.
Extrapolação do limite de carteira	Verificar a quantidade de projetos ativos e o valor global antes de apresentar nova proposta.

O PASSO SEGUINTE À APROVAÇÃO

Aprovação não é dinheiro em caixa. Depois da portaria publicada, é preciso captar junto a patrocinadores dentro do prazo autorizado — e a maior parte dos projetos aprovados capta pouco ou nada. Por isso, a estratégia de captação deve ser construída em paralelo à elaboração do projeto, e não depois dela: enquadramento no art. 18 sempre que possível, estrutura de cotas que admita múltiplos patrocinadores, e material de apresentação que fale a linguagem do investimento social privado — indicadores, governança e evidência de impacto.

Checklist final antes do envio

☐	ITEM
☐	Cartão CNPJ com CNAE compatível com a área e o segmento do projeto
☐	Todas as certidões negativas dentro do prazo de validade
☐	Estatuto social consolidado e registrado, com finalidade cultural expressa
☐	Ata de eleição e posse da diretoria vigente, registrada
☐	Documentos de identificação do responsável legal
☐	Cadastro do agente cultural ativo no SALIC
☐	Portfólio de atuação cultural consolidado, com dados reais
☐	Limite de carteira verificado — quantidade de projetos ativos e valor global
☐	Enquadramento no artigo correto, conforme o segmento
☐	Objeto redigido com entregas quantificadas
☐	Justificativa fundamentada, com dados de fonte pública
☐	Objetivos geral e específicos definidos
☐	Metas com quantidade e meio de comprovação
☐	Público-alvo caracterizado e dimensionado
☐	Cronograma de execução dentro do limite de 36 meses
☐	Planilha orçamentária analítica com justificativa por rubrica
☐	Três cotações por item de bens e serviços de terceiros
☐	Custos administrativos dentro de 15%, sem despesa isolada acima de 50% da etapa
☐	Acessibilidade e comunicação dentro de 20%
☐	Publicidade dentro de 5% do captado e do teto de R\$ 100.000,00
☐	Captação dentro de 10% e do teto de R\$ 150.000,00
☐	Acessibilidade física, comunicacional e atitudinal previstas e orçadas
☐	Cobertura de acessibilidade em 100% das sessões
☐	Plano de distribuição dentro das faixas normativas
☐	Ações formativas entre 20 e 500 beneficiários e no mínimo 10% do público
☐	Ficha técnica e currículos da equipe
☐	Plano de comunicação com previsão de aplicação das marcas
☐	Cartas de parceria e termos de cessão de espaço, quando aplicável

☐ ITEM

☐ Todos os arquivos em formato PDF

☐ Envio dentro do período de 1º de fevereiro a 31 de outubro

*A aprovação é técnica.
A captação é estratégica.
Prepare as duas.*

ASSOCIAÇÃO FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH

Rua Araraquara, 869 — Vila Mariana · Ribeirão Preto/SP

CNPJ 33.704.307/0001-22

franzdecastro.rp@gmail.com · (16) 99622-7612

Guia elaborado a partir da Instrução Normativa MinC nº 29, de 29 de janeiro de 2026.
Confirme a norma vigente no portal do Ministério da Cultura antes de cada submissão.